

주의(경고) 요구

제 목 임차사택 재계약 관련 업무처리 부적정

관 련 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆센터

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆센터(이하 “◆◆센터”라 한다)는 직원들의 거주를 위해 2016년부터 임차계약 및 재계약을 통해 사택 3채⁵⁰⁾를 보유하고 있다.

한편 ◆◆센터는 해당 사택의 임차계약 기한 만료시점인 2023. 12. 18.이 도래 하자 임대인과 전세권 존속기간을 2023. 12. 19. ~ 2025. 12. 18.로 변경하는 계약을 체결하고 전세권 변경설정등기를 한 뒤, 2024. 2. 8.에 =====처로 임차계약 갱신결과를 보고하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「부동산관리요령」(이하 “요령”이라 한다) 제9조에 따르면 부동산 운용부서의 장은 부동산 임차 시 권리확보에 필요한 조치를 취하여야 하며, 매년 등기사항 증명서 등을 열람하여 권리의 침해여부 등 이상 유무를 확인하여야 한다.

그리고 확인 결과 이상이 있을 경우 즉시 원인을 규명하고 대책을 수립하여 총괄부서장에게 보고하여야 한다.

50) 강원도 ○○군(◆◆빌 ***동 ***호, ***호, ***동 ***호)
임차보증금 각 105,000,000원 × 3채 = 315,000,000원

또한 요령 제34조에 의하면 재계약을 포함한 임차계약을 체결할 때에는 임차 계약서를 작성하여야 하며, 제37조에 따라 임차계약을 체결하였을 경우 즉시 증빙 서류(계약서, 전세권 설정 등기완료통지서, 등기사항증명서 등)를 첨부하여 총괄부서의 장에게 보고하도록 되어있다.

그리고 요령 제35조제6항에 따르면 미납세금이 있는 임대인과는 임차계약을 체결할 수 없으며, 임차계약을 체결하기 전에 임대인에게 국세(지방세)완납증명서 제출을 요구하거나 임대인의 미납국세(지방세)를 열람하여 임대인이 미납세금이 있는지 확인하여야 한다.

따라서 임차계약을 체결하기 위해 임대인의 미납세금 유무를 확인하여 미납 세금이 없는 임대인과 계약을 체결하여야 하며, 계약을 체결하였을 경우 즉시 증빙서류를 첨부하여 총괄부서에 보고하여야 한다. 그리고 매년 등기사항증명서를 열람하여 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 경우 즉시 총괄부서장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆센터 계약담당자 4급 ○○○은 2018년 2월부터 2024년 2월까지 ◇◇◇◇ 부에서 임차사택 계약 및 관리 등의 업무를 담당하면서 해당 임차사택 3채에 대한 관리와 재계약을 검토하였다.

○○○은 검토과정에서 총괄부서의 임차사택 등기사항전부증명서 점검 계획에 따라 ◆◆센터 임차사택의 등기사항전부증명서를 점검하고, 2023. 4. 11. 등기사항전부증명서를 첨부하여 특이사항이 없는 것으로 총괄부서에 보고하였다.

그런데 당시 첨부된 등기사항전부증명서에는 임차사택 3채에 대해 국세 체납으로 인한 압류등기가 되어있었으나, ○○○은 이를 인지하지 못하고 선순위 근저당권이 존재하지 않는 것만 확인하고 특이사항이 없는 것으로 총괄부서에 보고하였다.

이후 2023년 11월 ○○○은 임차사택 3채의 재계약을 위하여 등기사항전부증명서 등 물건의 적정성을 확인하던 중 임대인의 체납 사실과 압류등기에 대해 인지하였다. 그리고 임대인이 세금이 체납된 사실을 담당 부장인 □□□에게 보고하였고, □□□은 임대인에게 압류등기가 말소될 수 있도록 얘기하고 임차사택이 압류가 되어있는 경우 재계약을 하면 안된다고 지시하였다.

그러나 ○○○은 임차사택 3채의 전세권 존속기간이 2023. 12. 18.부로 만료되자 □□□에게 체납된 금액이 크지 않고, 임대인이 빠른시일 내에 압류를 말소할 예정이라 하여 전세권 변경계약을 하겠다고 보고하였다.

그리고 임차사택이 압류상태임에도 불구하고 2023. 12. 21.에 재계약과 관련된 보고문서 없이 임대인과 전세권 변경계약을 체결하고, 전세권 존속기간을 2023. 12. 19. ~ 2025. 12. 18.로 갱신하는 전세권 변경등기를 완료하였다. 이후 2023. 12. 28.에 전세권 변경등기 법무사 수수료 비용지급을 위한 문서를 기안하여 담당 부장의 결재를 받았다.

따라서 ○○○은 임대인과 전세권 변경계약을 체결하면서 사택 재계약을 위한 총괄부서의 승인 과정을 거치지 않았고, 부동산 임대차계약서를 작성하지 않았다.

더불어 임차 계약체결 이후 즉시 총괄부서에 증빙서류를 첨부하여 보고하여야 함에도 그러지 않았다.

또한 담당부장인 □□□은 2023년 12월 임차사택 재계약 시 체납된 금액이 크지 않고, 임대인이 빠른시일 내에 압류를 말소할 예정이라는 ○○○의 보고를 받고 그대로 결재하였다.

그 결과 재계약 시점에 임차사택이 압류가 되어있으므로 임차계약을 종료하고 임차보증금을 회수하여야 하나, 압류된 사택 임차계약을 갱신하여 임차보증금 회수를 지연시켰을 뿐만 아니라 임차계약 절차를 준수하지 않음으로써 내부통제 부실을 초래하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○원장은

사택 임차 계약시 해당 사택이 압류 상태임에도 임차계약을 갱신하는 등 계약 절차를 미준수하거나 이를 인지하였음에도 시정하지 않고 결재 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하오니 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] ◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 ◇◇◇◇부 3급 □□□

◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 ◇◇◇◇부 4급 ○○○